

2026년 1월 조세

지난 한 해도 대표님과 담당님 덕분에 저희 '세무법인 다솔위드' 가족도 즐겁게 일할 수 있었습니다. 고맙습니다. 2026년 병오년, 붉은 말의 기운을 받아 대표님과 담당님의 모든 일이 더 큰 성과로 이어지길 기원하며, 2026년 1월 조세 소식을 전해드립니다.

<김경순 세무사와 직원 일동 올림>

1. 1월의 세무일지

12월 (월)	○ 2025.12월분 매출 세금계산서 발급 기한(지연발급 1%, 미발행 2% 부과) ○ 2025.12월분 원천징수세액 납부(반기별 납부 사업자 포함, 소법 §127~128, 법법 §73) ○ 2025.12월분 급여 종업원분 주민세[(월 급여 - 공제액) × 0.5%] 신고·납부 ▶ 면세점: 최근 1년간 종업원 급여총액의 월평균 금액이 1억 8천만 원 미만 시 ▶ 공제액: 중소기업 특례적용 공제액(지방세법 §84-5, 지방세법령 §84-2 ②) ○ 2025.12월분 국민연금·건강보험료·고용보험료·산재보험료 납부
15일 (목)	○ 2025.12월분 고용보험·산재보험료 근로내용확인신고서 제출 기한
26일 (월)	○ 2025년 2기 부가가치세 확정신고납부(12월 폐업자 포함)
2월 2일 (월)	○ 종합소득세 중간예납분 분납 ○ 부가가치세 간이과세 포기 또는 적용 신고(다음 달부터 적용하고자 하는 경우) ○ 11월 폐업자 지급명세서 제출 ○ 양도소득세(2025.11월분), 증여세(2025.10월분), 상속세(2025.7월분) 신고·납부 ○ 상용근로소득 하반기분 간이지급명세서제출(소법령 ⑩164의3 ①, 부칙 2022. 12. 31. 6조 5항) ○ 12월 일용근로소득 지급명세서 제출 (소법 §164, §164의3) ○ 12월 사업소득자(3.3%)와 인적용역 해당 기타소득자 간이 지급명세서 제출 ○ 자동차세(원칙은 6월, 12월, 2회 납부이나 1월에 선납하고자 하는 경우 3% 세액 공제, 지법 §128) ○ 전월 사업장 제공자 과세자료 제출* (대리운전, 소포배달 간병용역 파출용역 골프장 경기 보조용역 등)

* 자료제출 시 소득세 또는 법인세에서 1인당 500원씩 최대 200만원 세액공제(조특령 §104의29)

2. 개인 복식부기의무자의 업무용 승용차의 업무전용보험 검토

복식부기의무자가 업무용 승용차를 2대 이상 보유한 경우, 경차를 제외한 나머지 승용차는 1대를 제외하고 **2026년도부터는** 모두 업무용 보험에 가입해야만 감가상각비 등 관련 비용을 인정받을 수 있습니다.

구 분			① 성실신고의무자와 전문직사업자가 업무보험 미가입시	② 좌측 ① 외의 복식부기의무사업자는
업무용 승용차 (경차제외)	1대	차량관련비용	1대는 100% 인정	1대는 100% 인정
	1대를 제외한 나머지 승용차	차량관련비용	100% 불인정	2025년도 50% 불인정
				2026년도부터 100% 불인정

3. 1월 26일까지 2025.2기 부가가치세 확정신고·납부

2025년도 제2기(7월~12월)분 부가가치세는 1월 26일까지 확정신고 및 납부해야 합니다.

▶ 종이(세금)계산서, 현금 및 오픈마켓 매출자료, 매입세액공제 신용카드자료 등 추가확인자료를 꼼꼼히 챙겨주시길 부탁드립니다.

매입세액 불공제 대상

부가가치세는 매출세액에서 매입세액(세금계산서 또는 신용카드 증빙 등)을 공제한 후 납부합니다. 이때 매입세액이 안 되는 경우는 다음과 같습니다.

- ① 사업과 직접 관련이 없는 지출
- ② 업무추진비(접대비)와 8인승 이하의 승용차(화물차와 1000cc 이하 경차는 공제)
- ③ 면세사업 등에 관련된 매입세액
- ④ 토지 관련 매입세액※

※토지관련 매입세액이란? (부령 § 80조)

1. 토지의 취득 및 형질변경, 공장부지 및 택지의 조성 등에 관련된 매입세액
2. 토지·건물을 취득하여 그 건축물을 철거하고 토지만 사용하는 경우, 건물가액과 철거비 관련 매입세액
3. 토지의 취득원가를 구성하는 비용에 관련된 매입세액(예, 중개수수료, 법무사수수료, 감정 평가비, 컨설팅비, 명의이전 비용을 말하며 건물을 포함한 비용은 안분 후 토지분 매입세액)

⑤ 매입세금계산서를 공급받은 과세기간을 지나서 발급받은 경우

다만, 세금계산서를 공급시기로 **소급하여 발급** 받은 경우라면 매입세액공제가 됨.

<소급발급기한>

이때 소급할 수 있는 기한은 그 세금계산서의 발급일이 확정신고기한 다음 날부터 1년 이내 여야 합니다.(예, 2024.12.24.공급 ⇒ 확정신고기한인 2025.1.25.부터 1년 이내인 2026.1.25.까지 공급자는 발급행위를 할 수 있고 작성일자는 2024.12.24.일자로 소급발행 받고 상호 신고하면 매입세액공제 가능.)

4. 2025년 귀속 근로소득세 개정 내용

- ① 종업원에게 물품 할인판매 시 기존 할인액은 근로소득 과세에서 → 시가의 20% 또는 연간 240만 원까지 비과세(소법 §12).
- ② 자녀세액공제확대: 첫째 15만 원 → 25만 원으로, 둘째 20만 원 → 30만 원, 셋째 30만 원 → 40만 원 (소법 §59의2).
- ③ 종교인 자가운전보조금 : 기존 자가소유 차량만 비과세 → 임차한 경우도 포함(소령 §19).
- ④ 성과보상기금(내일채움공제)소득세 감면: 기존 가입기간이 5년 이상에서 → 3년 이상으로 완화.(조특법 §29의6)
- ⑤ 중소기업 취업자 소득세 감면 업종 : 기존 관세사(통관업), 가상자산 매매 및 중개업, 수의업, 부동산 임대업도 대상이었으나 → 2025.2.28. 이후 취업하는 자부터 대상 배제업종임(조특령 §27).
- ⑥ 고향사랑기부세액공제 : 기존 5백만 원 한도, 10만 원이하 전액공제 / 10만원 초과분은 15% 공제를 → 2천만 원 한도로 상향하고 특별재난지역은 30% 공제(조특법 §58).
- ⑦ 소기업공제부금(노란우산공제) 적용대상에 법인대표도 포함되는바 적용기준이 총급여 7천만원에서 → 8천만원 / 소득공제 한도를 최대 500만원에서 → 600만원(조특법 §86의3)
- ⑧ 주택청약종합저축 소득공제 : 기존 무주택 세대주(총급여 7천만원 이하, 청년은 3,600만원 이하)에서 → 그 배우자도 포함(조특법 §87)
- ⑨ 신용카드 소득공제 항목 확대 : 기존 총급여 7천만 원 이하자에게 적용되는 공제율 30% 항목(도서·공연·박물관·미술관·영화관람료)에 → 2025.7.1. 이후 수영장·체력단련장 시설 이용료추가(조특법 §126의 2)

5. 연말정산 일정 및 절차

국세청 홈택스의 연말정산 간소화 서비스는 1. 15. 개통 예정입니다. 맞벌이 부부는 자녀 등 부양가족 공제를 누가 받는 것이 유리한지 시뮬레이션 서비스를 활용할 수 있습니다.

■ 연말정산 업무 일정 ■

- ① 근로자는 ***연말정산 간소화 자료와 **각종 증빙자료**를 1. 31.까지 저희 사무소 또는 회사에 제출(※ **일괄 제공 시는 홈택스에서 일괄 제공 "동의"**)
- ② 저희 사무소는 2월 말까지 공제신고서 및 증빙자료 검토, 연말정산 완료
- ③ 3. 10.까지 원천세신고서 및 지급명세서를 세무서에 제출합니다.

*** 연말정산 간소화 자료 다운로드(PDF 파일)**

국세청 홈택스 연말정산 간소화 ⇒ 소득 세액공제 자료조회 ⇒ 조회한 전체 항목 "한 번에 내려받기"(비밀번호 설정하지 마세요) ⇒ 내려받은 PDF 파일을 "인적공제자 주민등록번호"와 함께 저희 사무소에 메일로 전송

**** 각종 증빙자료(근로소득자 소득·세액공제신고서 등)**

기본공제, 월세액 공제, 기부금, 교복, 체험학습 등 기타 추가공제가 필요하신 근로자는 관련 서류와 함께 공제신고서를 작성하여 보내주시면 감사하겠습니다.

6. 일용근로자가 상용근로자는 아닌지 검토(소규칙 §11, 민법 §160)

세법상 일용근로자란 동일한 고용주에게 3개월 이상(건설공사 근로자는 1년 이상) 계속 고용되지 않은 근로자를 말합니다. 여기서 '3개월 계속'은 시간이나 일 단위가 아닌 월 단위를 의미합니다. 따라서 근무가 간헐적이라도 3개월 이상 기간에 걸쳐 근무했다면 이는 일반근로자에 해당하며, 연말정산 대상이 됩니다.

<사례: 갑과 을의 상용 혹은 일용근로자 여부>

근로자명	1월	2월	3월	4월	5월	일용직 또는 상용직 구분
갑	5일간 5시간	2일간 9시간	3일간 5시간	2일간 13시간	5일간 14시간	원 월 없이 근무하였으므로 상용직임. 1월부터 지급명세서 및 연말정산을 해야 함.
을	5일간 20시간	5일간 25시간	근무 안함	5일간 30시간	근무 안함	3개월 연속근무가 아니므로 일용직임

7. 근로자 관련 최저임금과 4대보험 요율 개정내용

1) 최저임금

2026년도 시간당 최저임금은 10,320원입니다. (일일 8시간일때는 월 2,156,880원이며 5인 이상 근로자가 있는 곳의 10시간 근무 시 추가 2시간은 50% 할증한 1.5로 계산하여 2,825,100원 입니다.)

㉠ 근무시간	1주 7일 평균 근무시간			㉡1년 근무시간 (㉢x365)	㉤한 달 근무시간 (㉣/12월)	㉥ 시간당 최저임금 (2025)	㉦월급여 (㉤ x ㉥)
	㉡실제 근무시간 (5일x㉠)	㉢주휴 포함 (㉠+㉢)	㉣1주 (㉢/7)				
정상근무 일 8시간	40	48	6.85	2,503	209	10,320	2,156,880
연장수당 일 2시간	10x1.5 =15	15	2.14	782	64.75	10,320	668,220
총10시간 근무시	55	63	9	3,285	273.75	10,320	2,825,100

2) 4대 보험 중 국민연금과 건강보험료

구 분	국민연금	건강보험(장기요양보험 포함)
해당법률	국민연금법 §3, §88, 법령 §2, §8, §63	국민건강보험법령 §9
기준소득 등 x 적용요율 (근로자와 사업자부담)	기준소득 ¹⁾ 의 9.5%(각4.75%씩)	보수의 8.1348% ²⁾ (각 4.0674%씩)
직장 가입자 상하한	2025.7~2026.6 상: 6,370,000원/하: 400,000원	2026.1.1.~2026.12.31. 상: 9,183,480원 /하: 20,160원

- 1) 국민연금법 2025.12.24.개정 §88조 부칙 4조 2026년도부터 매년 0.5%씩 상향하여 2033부터는 13%임
- 2) 보건복지부고시 제2025-222, 건강보험료율 : 보수(소법상 비과세를 제외)의 건강보험료 7.19% + 장기요양보험료 0.9448% = 8.1348%

8. 면세사업자 사업장현황신고

부가가치세 면세사업자(병·의원, 주택매매업·임대업, 농·축·수산물 도·소매업, 화원, 어업, 장례식장, 독서실, 직업소개소, 출판사, 서점, 과외교습자, 골프장 캐디 등)는 2025년 귀속 수입금액을 2월 10일까지 신고해야 합니다. 자세한 내용은 다음 달 소식에서 안내드리겠습니다.

♣ 희망과 기쁨이 가득한 2026년(병오년)입니다. 새 해 복 많이 받으시길 기원합니다. ♣